

한전KDN(주) 상임감사

개선요구 및 권고

제 목 해외사업 수주절차서 현행화 및 제위원회 심의대상 확대

소 관 부 서 □□□□□□처

조 치 부 서 □□□□□□처(♠♠♠♠부), ♥♥처(♣♣♣♣부)

구 분 계약관리(수주계약)

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□처(♠♠♠♠부)(이하 “♠♠♠♠부”라 한다)는 해외사업 관련 중·단기 계획수립 및 관리, 해외 신규사업 개발 및 수주(국내외 협력사 발굴, 수주 마케팅 및 제안 등), 해외사업 관련 대관업무 및 협회, 면허 관리, 해외사업 관리 운영 및 해외지사 관리 등의 업무를 수행하고 있다.

회사는 2004. 2. 10. 해외시장 개발의 효율성 및 안정성을 극대화하기 위해 해외사업 수주에 필요한 절차와 기준으로 「해외사업수주절차서」를 제정·운영하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「수주계약절차서」 2.7 (전력ICT사업 심의회 운영기준)에 따르면 공정한 사업

추진과 공동수급사 선정의 투명성 강화를 위해 전력ICT사업 심의회 운영에 관한 기본사항을 정한 기준으로 정의하고 있다.

그리고 같은 절차서 4.(계약 전 절차)에 따르면 사업부서는 사업추진 검토를 위한 심의회를 운영할 수 있으며, 수주예상금액 ×억원 이상인 대외 일반사업에 대하여는 대외사업검토서를 별도로 작성하고 수주예상금액 ××억원 이상인 대외 일반사업으로서 관리대상사업인 경우에는 법무부서의 검토 의견을 받은 후 리스크 관리위원회에서 심의하여 가결 또는 조건부 가결 판정을 받은 사업에 한하여 경영 협의회에 부의하여 사업타당성 심의 후 결재권자의 결재를 받아 결정하도록 규정되어 있다.

「해외사업수주절차서」 2 (적용범위)에 따르면 해외사업 수행 여부를 검토하기 위하여 관련된 해외 시장조사부터 계약체결 단계까지의 전 과정에 대해서 적용하고, 해외사업의 수주와 관련하여 다른 규정이나 절차서에 별도로 명시되지 않는 사항에 대해서는 본 절차서에서 정한 바를 따른다고 규정되어 있다.

그리고 같은 절차서 5. (실무위원회 운영)에 따르면 실무위원회 구성 대상사업은 7.3.5 4)항에 해당되지 않는 모든 해외사업, 해외사업장이 개설되는 사업, 해외사업 주관처장이 필요하다고 인정한 사업은 실무위원회를 구성하도록 되어 있고, 해외사업 참여결정위원회의 참여결정단계 체크리스트를 기준으로 항목을 구분하여 수익성, 계약특수조건(대금 결제조건 등), 회사내부 여건(인력투입계획 등) 등 검증 시행해야 한다고 규정되어 있다.

또한 같은 절차서 6 (해외사업 리스크관리위원회 운영)에 따르면 수주부서가 배부한 자료를 심의함으로 해외사업 참여결정위원회 부의 전에 사업리스크를 검증

하기 위하여 해외사업 리스크관리위원회를 구성·운영하고, 7 (해외사업 참여결정위원회) 7.3.5 4)항에 따르면 ① ×억원 미만의 사업, ② 한전 또는 그룹사의 해외사업, ③ 공적개발원조사업(ODA), ④ 정부, 지방자치단체, 「공공기관 운영에 관한 법률」상의 공공기관이 발주하는 사업에 해당하는 경우에는 참여결정위원회를 개최하지 아니할 수 있다. 다만, 그 경우에도 참여결정단계 체크리스트와 가사업 시행계획서 등 관련 자료를 작성해야 한다고 규정되어 있다.

그리고 같은 절차서 9 (계약체결 단계)에 따르면 해외사업 계약체결 여부를 결정하기 위하여 해외사업 계약체결위원회를 「경영계획절차서」의 경영협의회에 준용해서 구성한다고 규정되어 있다.

또한 같은 절차서 10 (중간점검반 운영)에 따르면 해외사업 수행처장은 수행 중인 중요 해외사업에 대해 중간점검반을 두어 사업리스크를 점검하고 통제할 수 있다고 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 해외사업 수주절차 명확화 및 「해외사업수주절차서」 현행화 미흡

2022. 1월부터 2025. 2월까지 [표 1]과 같이 해외사업 주관부서(☞☞☞☞부)에서 해외사업으로 판단한 총 ××건(☞☞☞☞부 ××건, 사업부서 ×건)에 대해 수주관련하여 절차서 준용 여부를 확인한 결과 ☞☞☞☞부는 「해외사업수주절차서」를 준용하여 해외사업 수행 여부를 검토하고 해외 시장조사, 계약체결을 진행하나, 일부 사업부서는 공적개발원조사업(ODA¹⁾)을 추진하는 과정에서 전력ICT사

1) ODA(Official Development Assistance): 선진국에서 개발도상국이나 국제기관에 하는 원조, 공적개발원조

업 심의회, 사업참여심의위원회, 발주계약심의위원회를 개최하는 등 해외사업의 전 과정에서 「수주계약 절차서」를 준용하거나 혼용한 것으로 확인되었다.

[표 1] 2020년~2024년 해외사업 추진 시 적용한 절차서 현황

(단위: 백만원)

구분	주관부서명	수주번호	수주금액	사업기간	사업 유형	적용 절차서
1	▼▲▼▲▼▲사업부	0000000000	x,xxx	'00.00.00.~'00.00.00.	ODA	해외사업수주 절차서
2	●●●●●부	0000000000	xxx	'00.00.00.~'00.00.00.	x억 미만 사업	수주계약 절차서
3	▲▲▲▲▲사업팀	0000000000	xxx	'00.00.00.~'00.00.00.	x억 미만 사업	해외사업수주 절차서
4	▲▲▲▲▲사업팀	0000000000	xxx	'00.00.00.~'00.00.00.	x억 미만 사업	해외사업수주 절차서
5	▲▲▲▲▲사업팀	0000000000	xxx	'00.00.00.~'00.00.00.	x억 미만 사업	해외사업수주 절차서
6	♥♥♥♥♥부	0000000000	xxx	'00.00.00.~'00.00.00.	▣▣▣▣사업	수주계약 절차서
7	◆◆사무소	0000000000	x,xxx	'00.00.00.~'00.00.00.	공공기관	해외사업수주 절차서
8	★★★★★팀	0000000000	x,xxx	'00.00.00.~'00.00.00.	ODA	해외사업수주 절차서 /수주계약절차서
9	♠♠♠♠부	0000000000	xx	'00.00.00.~'00.00.00.	ODA	해외사업수주 절차서
10	♠♠♠♠부	0000000000	xx	'00.00.00.~'00.00.00.	ODA	해외사업수주 절차서
11	♠♠♠♠부	0000000000	xx	'00.00.00.~'00.00.00.	ODA	해외사업수주 절차서
12	♠♠♠♠부	0000000000	xx	'00.00.00.~'00.00.00.	ODA	해외사업수주 절차서
13	♠♠♠♠부	0000000000	xx	'00.00.00.~'00.00.00.	ODA	해외사업수주 절차서
14	♠♠♠♠부	0000000000	xx	'00.00.00.~'00.00.00.	ODA	해외사업수주 절차서
15	♠♠♠♠부	0000000000	xx	'00.00.00.~'00.00.00.	ODA	해외사업수주 절차서
16	♠♠♠♠부	0000000000	xx	'00.00.00.~'00.00.00.	ODA	해외사업수주 절차서
17	♠♠♠♠부	0000000000	xx	'00.00.00.~'00.00.00.	x억 미만 사업	해외사업수주 절차서
18	♠♠♠♠부	0000000000	xx	'00.00.00.~'00.00.00.	ODA	해외사업수주 절차서
19	♠♠♠♠부	0000000000	xx	'00.00.00.~'00.00.00.	ODA	해외사업수주 절차서
20	♠♠♠♠부	0000000000	xxx	'00.00.00.~'00.00.00.	x억 미만 사업	해외사업수주 절차서

* ♠♠♠♠부에서 해외사업이라고 판단한 사업

♠♠♠♠부는 「해외사업수주절차서」를 준용, 사업수행부서는 「수주계약절차서」를 준용하는 것처럼 ♠♠♠♠부와 사업수행부서간의 해외사업 판단기준이 서로 다르게 해석하여 해외사업 추진 시 준용할 절차와 기준이 불명확하게 운영되어 해외사업 리스크에 노출될 위험이 있고, 사내 지원부서에서도 해외사업에 대한 판단기준이 [표 2]와 같이 서로 상이하게 해석하여 해외사업 통계자료 작성

시 불필요한 검증으로 행정력 낭비가 발생할 수 있으므로 ‘해외사업’이라는 용어에 대한 명확한 재정의가 필요하며 사업수행부서에서 신규 사업 추진시 해외사업에 대한 판단이 모호할 경우 명확한 판단을 위해 계약시스템 내에서 해외사업 판정 및 관리를 할 수 있도록 시스템적인 관리가 필요하다고 판단된다.

[표 2] 부서별 해외사업 판단기준

구 분	■■■부	◆●부	♣♣♣♣부	♠♠♠♠부
판단기준	발주처별 구분(미분류)	해외법인(외자) 매출	상황별 달리 해석	국외 사업 전체

※ 관련부서 담당자 인터뷰 재구성

그리고 「수주계약절차서」(Rev.21, 계약부)를 ○○○○.○○.○○.에 개정하면서 실무위원회 심의대상 기준금액을 ×억원 이상에서 ×억원 이상으로 하향 조정하면서 「경영계획절차서」와 「해외사업수주절차서」는 하향 조정하지 않아 ×억원 이상 ×억원 미만의 해외사업은 「해외사업수주절차서」 심의대상 기준과 다르게 전력ICT사업 심의회가 운영됨에 따라 수익성, 계약특수조건(대금 결제조건 등), 회사 내부 여건(인력투입계획 등) 등에 대한 리스크 검증이 시행되지 않을 위험이 있는 것으로 확인되었다.

[표 3] 위원회 심의대상 기준

(기준: '24. 6. 19.)

수주계약절차서(대외일반사업)		해외사업수주절차서	
위원회명	수주예산금액	위원회명	수주예산금액
전력ICT사업 심의회	×억원 이상	실무위원회	×억원 이상
리스크관리위원회	××억원 이상	리스크관리위원회	××억원 이상
경영협의회(갑)	××억원 이상	참여결정위원회(갑), 계약체결위원회(갑)	××억원 이상
		참여결정위원회(을), 계약체결위원회(을)	××억원 미만

※ 참여결정위원회, 계약체결위원회는 「경영계획절차서」 경영협의회를 준용함

[그림] 수주계약절차 및 해외사업수주절차 프로세스 비교

수주계약 절차서	해외사업 수주 절차서
그림 1	그림 2

따라서 ♡♡♡♡부는 해외사업의 수주와 관련하여 필요한 절차 및 기준으로 「해외사업수주절차서」에 따라 철저히 준용될 수 있도록 관련 규정을 정립하여 공지할 필요가 있다고 판단된다.

나. 특정 해외사업 관련 위원회 심의 제외

♡♡♡♡부는 「해외사업수주 절차서」에 따라 ×억원 미만, 공적개발원조사업(ODA)에 대해 [표 4]와 같이 참여결정단계 체크리스트를 부서 내에서 작성하여 부서장이 검증하는 단계를 시행하고 있으나, 해당 해외사업을 실무위원회, 리스크관리위원회, 참여결정위원회 등 각 위원회의 심의 대상사업에서 제외함으로써 주요 사업리스크 및 문제점에 대해 검증하지 않고 있으며, 특히 법무 및 계약, 재무 관련부서로부터 사업참여 관련 검토도 받지 않고 있는 것으로 확인되었다.

[표 4] 2020년~2024년 ♡♡♡♡부 공적개발원조사업(ODA) 위원회 심의 현황

(단위: 백만원)

구분	사업연도	사업번호	수주 금액	사업 유형	참여결정 체크리스트	실무위원회	리스크관리 위원회	참여결정 위원회	계약체결 위원회
1	2020	0000000000	××	ODA	작성	대상제외	대상제외	대상제외	대상제외
2	2020	0000000000	××	ODA	작성	대상제외	대상제외	대상제외	대상제외
3	2020	0000000000	××	ODA	작성	대상제외	대상제외	대상제외	대상제외
4	2020	0000000000	××	ODA	작성	대상제외	대상제외	대상제외	대상제외
5	2020	0000000000	×,×××	ODA	작성	대상제외	대상제외	개최	미개최
6	2021	0000000000	××	ODA	작성	대상제외	대상제외	대상제외	대상제외
7	2021	0000000000	××	ODA	작성	대상제외	대상제외	대상제외	대상제외
8	2021	0000000000	××	ODA	작성	대상제외	대상제외	대상제외	대상제외
9	2022	0000000000	××	ODA	작성	대상제외	대상제외	대상제외	대상제외
10	2022	0000000000	××	ODA	작성	대상제외	대상제외	대상제외	대상제외
11	2022	0000000000	×,×××	ODA	작성	대상제외	대상제외	대상제외	대상제외
12	2023	0000000000	××	ODA	작성	대상제외	대상제외	대상제외	대상제외
13	2023	0000000000	××	ODA	작성	대상제외	대상제외	대상제외	대상제외

그리고 ♡♡♡♡부는 일부 공적개발원조사업 관련으로 컨소시엄 참여기관이 사업을 중단하거나 수주계약에 대한 변경(계약기간 변동, 계약금액 변동없음)이 추진되었음에도 불구하고 중간점검반 운영을 통한 사업리스크 점검을 이행하지 않은 것으로 확인되었다.

따라서 ♡♡♡♡부는 「해외사업수주절차서」 7.3.5 4)항에 해당하는 해외사업 중 2억원 미만 해외사업 및 공적개발원조사업은 실무위원회, 리스크관리위원회, 참여결정위원회 등 각종 위원회 심의대상에서 제외함으로써 주요 사업리스크 및 문제점에 대한 검증을 시행하지 않아 해외사업에서 발생할 수 있는 사업리스크를 분석하고 이에 대해 대응할 수 있는 절차가 미흡하다.

그리고 ×억원 미만 해외사업 및 공적개발원조사업에 대해 참여결정 체크리스트를 작성한 후 법무, 계약, 재무, 규정 등에 대한 주요 사업리스크 및 문제점을 검

증·대응할 수 있는 방안이 필요하며, 해외사업 계약변경 및 사업관련 특이사항 발생 시 중간점검반(실무위원회)을 운영하여 사업리스크를 별도로 검증할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견

△△△△부는 최근 개정된 「수주계약절차서」에 반영된 위원회 구성 기준에 따라 관련부서(♣♣♣♣부, ■■■부)와 협의하여 「경영계획절차서」 및 「해외사업 수주절차서」를 위원회 구성 기준에 맞도록 현행화할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

또한 x억원 미만 해외사업 및 공적개발원조사업은 수주 과정에 소요되는 행정 일수가 과다할 경우 사업을 신속하게 수주할 수 없어 실무위원회를 운영할 수 없었으나, 해당 해외사업에 대한 주요 사업리스크 및 문제점을 객관적으로 검증할 필요는 있다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□□처장은

- ① 「수주계약절차서」 위원회 구성 기준에 근거하여 관련부서(♣♣♣♣부, ■■■부)와 검토한 후 「해외사업수주절차서」를 개선하고, 해외사업에 대한 판단기준을 명확히 하여 철저히 준용될 수 있도록 전사에 공지하고, 신규 사업 추진 단계에서 사업 분류를 위한 해외사업 검토요청 및 판단을 할 수 있도록 관련부서(■■■부)와

협의하여 계약시스템 내에서 해외사업 판단 검토요청 기능 등을 마련하는 방안을 검토하기 바랍니다. (개선)

② 해외사업 추진 과정에서 심의 대상사업에서 제외되는 사업이 없도록 실무위원회 등 각 위원회의 심의 대상사업 및 절차를 재검토하기 바랍니다.(권고)

♥♥처장은 최근 개정된 「수주계약절차서」 위원회 구성 기준에 근거하여 관련부서 (■■부, ♡♡♡♡부)와 협의하여 「경영계획절차서」를 개선하기 바랍니다.(개선)